

등록번호	농지과 - 33/2
등록일자	2024. 5. 10.
결재일자	2024. 5. 10.
공개여부	비공개

주무관	서기관	과 장	국 장
김 지 은	서기관	과장	국장

**「농지연금 위험부담금의 산출에
적용되는 요율 고시」 및 「공공임대용
농지매입사업의 은퇴농업인 기준 및
농지연금 기간형 지원방식의 가입연령
기준 고시」 일부개정안**

2024. 5.

**농림축산식품부
농 지 과**

I. 추진 배경

- 은퇴직불형 상품의 가입연령 기준*에서 참조하는 농지이양은퇴직불
연령 기준**이 당초 안과 다르게 개정되어 농지연금 은퇴직불형
상품의 가입연령 기준이 불분명해짐

* 「농지연금 기간형 지원방식의 가입연령 기준 고시」

** 「농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행규칙」 별표1 '농지이양은퇴보조금의
연령별 지급기간' 개정 내용(붙임1 참조)

<당초 개정(안)>		<최종 개정>	
연령별 지급기간		연령별 지급기간	
■ 75세 이하 / 10년	→	■ 80세 / 5년	당 초 + 안
■ 76세 / 9년		■ 81세 / 4년	
■ 77세 / 8년		■ 82세 / 3년	
■ 78세 / 7년		■ 83세 / 2년	
■ 79세 / 6년		■ 84세 / 1년	

- 농지연금 관련 고시에 은퇴직불형 상품의 지급기간별 가입 연령을
구체화하여 은퇴직불형 상품 운영 기준을 명확히 하고자 함
- 농지연금 가입을 위한 담보농지의 기준은 시행규칙 및 고시* 위임
사항으로 기준을 정하도록 하고 있으나, 고시 없이 농어촌공사의
「농지연금 업무처리요령**」으로 운영 중

* 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행규칙」 제19조의9제4호

제19조의9(담보로 제공하는 농지의 범위) 영 제19조의10제1항에 따라 담보로 제공하는
농지(이하 "담보농지"라 한다)는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 지원대상자가 소유하고 있을 것
2. 담보농지에 제한물권이 설정된 경우에는 채권의 최고액이 영 제19조의10제1항 후단에
따라 평가된 담보농지 가격의 100분의 15 미만일 것. 다만, 영 제19조의10제2항제1호의2의
방식으로 농지연금을 지원받아 채무의 전부를 일시에 상환할 수 있는 경우에는 채권의
최고액이 영 제19조의10제1항 후단에 따라 평가된 담보농지 가격의 100분의 30 이하
여도 된다.
3. 압류·가압류·가처분 등의 목적물이 아닐 것
4. 그 밖에 농지의 효율적 이용과 담보로서의 기능 등 농지연금 제도의 취지를 고려하여
농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 요건을 갖춘 것

** 지목제한(전·답·과수원), 보유기간(2년 이상), 거리제한(주소지와 연접 또는 30km이내) 및
담보제외조건(불법전용시설 설치 농지, 공동소유 농지, 잔·출입이 어려운 농지 등)

- 업무처리요령으로 운영 중인 농지연금 가입 담보농지의 기준을 농식품부
고시로 정하여 담보농지 범위에 대한 법적 근거를 갖추고자 함

II. 개정안 주요 내용

□ 농지이양은퇴직불과 연계한 은퇴직불형 가입연령* 명시(안 제2조)

- 농지연금 관련 고시에 은퇴직불형 상품의 가입연령 기준을 명시하여 운영기준 명확화

<현행> 은퇴직불형 상품의 가입연령	→	<개정> 은퇴직불형 상품의 가입연령
'농지이양은퇴직접지불제도'와 연계하여 농지연금에 가입하는 경우 「농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행규칙」 [별표1]의 연령별 지급기간을 따름(붙임2 참조)		■ 75세 이하 / 10년 ■ 76세 / 9년 ■ 77세 / 8년 ■ 78세 / 7년 ■ 79세 / 6년 ■ (추가) 80세 / 5년*

* 농지연금 은퇴직불형 상품은 의무적으로 농지은행 임대수탁(계약기간 5년 이상)하는 상품으로, 「농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행규칙」 [별표1]의 연령별 지급기간 중 1~4년(84~81세) 기준은 농지연금 은퇴직불형 상품에 적용하기 어려우며, **신규로 추가하는 80세(5년) 가입 기준**은 「농지연금 업무처리요령」 개정 및 시스템 기능 수정이 필요하여 '25.1.1부터 시행

□ 「농지연금 가입 담보농지의 기준」 고시 마련(안 제4조)

- 「농지연금 업무처리요령」으로 운영 중인 농지연금 담보농지 기준 및 담보 제외농지 기준 고시 제정*

* 국민권익위 의결 개선 의견(제2020-2소위13-산01호, '20.4.13.), 농지연금 가입신청 반려 취소요청

□ 농지연금 관련 고시를 하나로 통합

- 농지연금 운영과 관련하여 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 시행령 및 시행규칙에 의해 장관에게 위임된 사항을 하나의 고시로 통합하여 확인 및 관리의 편의성 증대

<참고2> 농지연금 관련 고시 및 근거규정

□ 현행

법령	조문	내용	고시
시행령	제19조의9 제2항제1호	기간형 상품의 가입연령 기준	「공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준 및 농지연금 기간형 지원방식의 가입연령 기준 고시」
	제19조의11 제2항	위험부담금 산출 요율	「농지연금 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시」
시행규칙	제19조의9 제4호	담보농지 범위	고시 없음(※업무처리요령으로 운영 중)

□ 개정안

법령	조문	내용	고시
시행령	제19조의9 제2항제1호	기간형 상품의 가입연령 기준	「농지연금 기간형 지원방식의 가입연령, 담보 농지 기준 및 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시」
	제19조의11 제2항	위험부담금 산출 요율	
시행규칙	제19조의9 제4호	담보농지 범위	

※ 다만, 「공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준」은 농지은행 사업 관련 단독 고시로 개정

Ⅲ. 향후 추진계획

- 부내 및 관계기관 의견수렴 : '24. 5. 13. 주간
- 행정예고 : '24. 5. 20. 주간
- 관보게재 및 공포 : '24. 6월 중

붙임 1**농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행규칙 [별표 1]**☐ **최종 개정내용('24.4.15. 시행)****농지이양은퇴보조금의 연령별 지급기간**(제6조 관련)**1. 지급기간**

연 령	지 급 기 간
75세 이하	10년
76세	9년
77세	8년
78세	7년
79세	6년
80세	5년
81세	4년
82세	3년
83세	2년
84세	1년

2. 지급기간의 계산 방법

지급기간은 농지이양은퇴보조금 지급약정을 체결한 날이 속하는 달의 다음 달부터 계산한다.

☐ **당초 개정(안)****1. 지급기간**

연 령	지 급 기 간
75세 이하	10년
76세	9년
77세	8년
78세	7년
79세	6년

붙임 2

「공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준 및 농지연금 기간형 지원방식의 가입연령 기준」 일부개정안

1. 개정 이유

농지연금 운영 관련 고시를 통합·개정하기 위해 「공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준 고시」와 통합운영하던 「농지연금 기간형 지원방식의 가입연령 기준 고시」 내용 삭제

2. 주요내용

○ 농지매입사업과 농지연금 통합고시를 농지매입사업 단독고시로 개정

가. 고시명 개정

- (기존) 「공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준 및 농지연금
기간형 지원방식의 가입연령 기준」

- (개정) 「공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준」

나. 농지연금 기간형 지원방식의 가입연령 기준 삭제(안 제3조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 신·구조문대비표

공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준 및 농지연금
기간형 지원방식의 가입연령 기준 일부개정고시안

공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준 및 농지연금 기간형 지원방식의 가입연령 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

고시명을 “공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준 및 농지연금 기간형 지원방식의 가입연령 기준”에서 “공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준”으로 한다.

제1조 중 “제19조의2제1항제2호에 따른 은퇴하려는 농업인의 기준 및 제19조의9 제2항제1호에 따른 일정한 기간 동안 매월 지급받는 방식의 가입연령 기준”을 “제19조의2제1항제2호에 따른 은퇴하려는 농업인의 기준”으로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 “영 제19조의2제1항제2호”를 “제19조의2제1항제2호”로 한다.

제3조를 삭제하고, 제4조를 제3조로 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
<u>공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준 및 농지연금 기간형 지원방식의 가입연령 기준</u>		<u>공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준</u>		
제1조(목적) 이 고시는 「한국농어		제1조(목적) -----		
촌공사 및 농지관리기금법 시행		-----		
령」 제19조의2제1항제2호에 따		---제19조의2제1항제2호에 따		
른 은퇴하려는 농업인의 기준		른 은퇴하려는 농업인의 기준-		
및 제19조의9제2항제1호에 따		-----		
른 일정한 기간 동안 매월 지급		-----		
받는 방식의 가입연령 기준을 정		-----		
함을 목적으로 한다.		-----.		
제2조(은퇴하려는 농업인의 기준)		제2조(은퇴하려는 농업인의 기준)		
「한국농어촌공사 및 농지관리		-----		
기금법 시행령(이하 “영”이라		-----		
한다)」 영 제19조의2제1항제2		-----제19조의2제1항제2호-----		
호에 따른 고령 또는 질병 등으		-----		
로 은퇴하려는 농업인의 기준은		-----		
다음 각 호와 같다.		-----.		
1. 2. (생 략)		1. 2. (현행과 같음)		
제3조(일정한 기간 동안 매월 지		<삭 제>		
급받는 방식의 가입연령) 영 제				
19조의9제2항제1호에 따른 일				
정한 기간 동안 매월 지급받는				
방식(“기간형 지원방식”이라 한				
다)의 가입연령은 다음과 같다.				
제4조 (생 략)		제3조 (현행 제4조와 같음)		

농림축산식품부고시 제 호

공공임대용 농지매입사업의 은퇴농업인 기준

제1조(목적) 이 고시는 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행령」 제19조의 2제1항제2호에 따른 은퇴하려는 농업인의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(은퇴하려는 농업인의 기준) 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행령 (이하 “영”이라 한다)」 제19조의2제1항제2호에 따른 고령 또는 질병 등으로 은퇴하려는 농업인의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 일시에 은퇴하려는 농업인 : 가, 나목 중 어느 하나의 사유에 해당되어 경작농지를 일시에 처분하려는 농업인
 - 가. 만 65세 이상 농업인
 - 나. 질병 및 사고로 인해 6개월 이상 장기간 농업경영에 종사할 수 없을 정도로 입원·요양을 필요로 하는 농업인

- 이 경우, 질병 및 사고에 따른 장애여부의 확인은 의료기관의 진단서 또는 소견서 원본에 따름
2. 단계적으로 은퇴하려는 농업인 : 가, 나목 중 어느 하나의 사유에 해당되어 경작농지의 100분의 30 이상을 처분하려는 농업인
 - 가. 만 65세 이상 농업인
 - 나. 질병 및 사고로 인해 6개월 이상 장기간 농업경영에 종사할 수 없을 정도로 입원·요양을 필요로 하는 농업인

- 이 경우, 질병 및 사고에 따른 장애여부의 확인은 의료기관의 진단서 또는 소견서 원본에 따름

제3조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

붙임 4

「농지연금 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시」 전부개정안

1. 개정 이유

농지연금 운영과 관련하여 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 시행령 및 시행규칙에 의해 장관에게 위임된 사항을 하나의 고시로 규정하여 확인의 용이성과 관리 편의성을 증대하고, 업무지침으로 운영하던 농지연금 가입을 위한 담보농지 기준을 고시화하여 담보농지 범위에 대한 법적 기준을 갖추하고자 함

2. 주요내용

○ 농지연금 운영과 관련하여 산재된 기존 고시를 하나의 고시로 규정

가. 고시명 개정

- (기존) 「농지연금 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시」
- (개정) 「농지연금 기간형 지원방식의 가입연령, 담보농지 기준 및 위험 부담금의 산출에 적용되는 요율 고시」

나. 농지연금 관련 기존 고시내용 통합

- ‘농지연금 기간형 지원방식 가입연령 기준’ 추가(안2조)
- ‘농지연금 위험부담금의 산출에 적용되는 요율’ 조문화(안3조)

○ 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행규칙」제19조의9에 따라 장관에게 위임된 농지연금 담보농지 요건에 관한 사항을 고시로 규정(안4조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 신·구조문대비표

농지연금 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 전부개정고시안

농지연금 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시를 다음과 같이 전부개정한다.

고시명을 “농지연금 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시”에서 “농지연금 기간형 지원방식의 가입연령, 담보농지 기준 및 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시”로 한다.

본문을 삭제한다.

제1조부터 제5조까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제1조(목적) 이 고시는 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행령」 제19조의9 제2항제1호에 따른 “일정한 기간 동안 매월 지급받는 방식의 가입연령 기준”, 제19조의11제2항에 따른 “농지연금 위험부담금 요율” 및 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행규칙」 제19조의9제4호에 따른 담보농지의 요건을 정함을 목적으로 한다.

제2조(일정한 기간 동안 매월 지급받는 방식의 가입연령) 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행령(이하 “영”이라 한다)」 제19조의9제2항제1호에 따른 일정한 기간 동안 매월 지급받는 방식(“기간형 지원방식”이라 한다)의 가입연령은 다음과 같다.

기 간	5년형	10년형	15년형	20년형
가입연령	78세 이상	73세 이상	68세 이상	63세 이상

단, 「농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행규정」 제2조제5호 및 제4조에 따라 농지이양은퇴직접지불제도와 연계하여 농지연금에 가입하는 경우의 가입연령은 다음과 같다.

기간	5년형	6년형	7년형	8년형	9년형	10년형
가입 연령	80세	79세	78세	77세	76세	65세 이상 75세 이하

제3조(위험부담금 요율) 영 제19조의11제2항에 따라 농지연금채권에 적용하는 농지연금 위험부담금 요율은 연 0.5%로 한다.

제4조(담보농지 요건) ① 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제19조의9제4호에 따라 농지연금 담보농지는 신청일을 기준으로 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 「농지법」 제2조제1호에 따른 농지로서 공부상 지목이 전·답·과수원으로 사업대상자가 소유하고 있고 실제 영농에 이용 중인 농지
2. 2020년 1월 1일 이후 신규 취득한 농지의 경우는 사업대상자가 공부상 지목 전·답·과수원으로 2년 이상 보유하고, 사업대상자의 주소지를 담보농지가 소재하는 시·군·구 및 그와 연접한 시·군·구 내에 두거나 주소지와 담보농지까지의 직선거리가 30km 이내의 지역에 위치하고 있는 농지

② 다음 각 호의 농지는 담보로 제공할 수 없다.

1. 불법건축물, 농업용 목적이 아닌 시설이 설치되어 있는 농지
2. 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 농지. 다만, 부부가 공동으로 소유하고 있는 농지는 부부 중 1인의 신청으로 해당 농지 전체를 담보로 제공할 수 있다.
3. 각종 개발지역(구역)으로 지정 및 시행(인가) 고시되어 개발계획이 확정된 지역(구역)의 농지

4. 2018년 1월 1일 이후 경매 또는 공매(경매 또는 공매 후 매매나 증여 등으로 소유권을 이전한 경우를 포함한다)를 원인으로 취득한 농지. 다만, 신청일을 기준으로 담보농지 보유기간이 공부상 지목 전·답·과수원으로 2년 이상이면서 담보농지가 소재하는 시·군·구 및 그와 연접한 시·군·구 또는 담보농지까지 직선거리 30km 내에 신청인이 거주하는 경우 담보로 제공할 수 있다.

5. 가압류, 제한물권 등 소유권 이외의 권리가 설정되어있는 농지. 다만, 다음 각 목의 경우에는 담보로 제공할 수 있다.

가. 규칙 제19조의9제2호의 경우

나. 국가기반시설로 인한 지상권, 지역권 또는 임차권이 설정되어 있는 경우

6. 농작업을 위한 농기계 진출입이 어려운 농지. 다만 농업진흥지역의 전·답·과수원 또는 농업진흥지역 밖의 경지정리된 전·답·과수원은 제외
제5조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제2조의 개정규정 중 ‘농지이양은 퇴직접지불제도와 연계하여 농지연금에 가입하는 경우’의 가입연령 중 ‘5년형(80세)’ 기준은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>농지연금 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시</u>	<u>농지연금 기간형 지원방식의 가입연령, 담보농지 기준 및 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시</u>
<u>한국농어촌공사 및 농지관리기금 법 시행령 제19조의11 제2항에 따라 농지연금채권에 적용하는 농지연금 위험부담금 요율은 연 0.5%로 한다.</u> <u><신 설></u>	<u><삭 제></u> <u>제1조(목적) 이 고시는 「한국농어 촌공사 및 농지관리기금법 시행 령」 제19조의9제2항제1호에 따 른 일정한 기간 동안 매월 지급 받는 방식의 가입연령 기준, 제 19조의11제2항에 따른 농지연 금 위험부담금 요율 및 「한국농 어촌공사 및 농지관리기금법 시 행규칙」 제19조의9제4호에 따 른 담보농지의 요건을 정함을 목적으로 한다.</u> <u>제2조(일정한 기간 동안 매월 지 급받는 방식의 가입연령) 「한</u>
<u><신 설></u>	

<신 설>

<신 설>

국농어촌공사 및 농지관리기금
법 시행령(이하 “영”이라 한
다)」 제19조의9제2항제1호에
따른 일정한 기간 동안 매월 지
급받는 방식(“기간형 지원방식”
이라 한다)의 가입연령은 다음
과 같다.

기 간	5년형	10년형	15년형	20년형
가입 연령	78세 이상	73세 이상	68세 이상	63세 이상

단, 「농산물의 생산자를 위한 직
접지불제도 시행규정」 제2조제5
호 및 제4조에 따라 농지이양은
퇴직접지불제도와 연계하여 농
지연금에 가입하는 경우의 가입
연령은 다음과 같다.

기간	5년형	6년형	7년형	8년형	9년형	10년형
가입 연령	80세	79세	78세	77세	76세	65세 이상 75세 이하

제3조(위험부담금 요율) 영 제19
조의11제2항에 따라 농지연금
채권에 적용하는 농지연금 위험
부담금 요율은 연 0.5%로 한다.
제4조(담보농지 요건) ① 「한국농
어촌공사 및 농지관리기금법 시
행규칙(이하 “규칙”이라 한다)」

제19조의9제4호에 따라 농지연금 담보농지는 신청일을 기준으로 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 「농지법」 제2조제1호에 따른 농지로서 공부상 지목이 전·답·과수원으로 사업대상자가 소유하고 있고 실제 영농에 이용 중인 농지

2. 2020년 1월 1일 이후 신규 취득한 농지의 경우는 사업대상자가 공부상 지목 전·답·과수원으로 2년 이상 보유하고, 사업대상자의 주소지를 담보농지가 소재하는 시·군·구 및 그와 연접한 시·군·구 내에 두거나 주소지와 담보농지까지의 직선거리가 30km 이내의 지역에 위치하고 있는 농지

② 다음 각 호의 농지는 담보로 제공할 수 없다.

1. 불법건축물, 농업용 목적이 아닌 시설이 설치되어 있는 농지

2. 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 농지. 다만, 부부가 공동으로 소유하고 있는 농지는

부부 중 1인의 신청으로 해당
농지 전체를 담보로 제공할
수 있다.

3. 각종 개발지역(구역)으로 지
정 및 시행(인가) 고시되어 개
발계획이 확정된 지역(구역)
의 농지

4. 2018년 1월 1일 이후 경매 또
는 공매(경매 또는 공매 후 매
매나 증여 등으로 소유권을
이전한 경우를 포함한다)를
원인으로 취득한 농지. 다만,
신청일을 기준으로 담보농지
보유기간이 공부상 지목 전·
답·과수원으로 2년 이상이면
서 담보농지가 소재하는 시·
군·구 및 그와 연결한 시·
군·구 또는 담보농지까지 직
선거리 30km 내에 신청인이
거주하는 경우 담보로 제공할
수 있다.

5. 가압류, 제한물권 등 소유권
이외의 권리가 설정되어있는
농지. 다만, 다음 각 목의 경우
에는 담보로 제공할 수 있다.

가. 규칙 제19조의9제2호의
경우

<신 설>

<신 설>

나. 국가기반시설로 인한 지
상권, 지역권 또는 임차권
이 설정되어 있는 경우

6. 농작업을 위한 농기계 진출
입이 어려운 농지. 다만 농업
진흥지역의 전·답·과수원 또
는 농업진흥지역 밖의 경지정
리된 전·답·과수원은 제외

제5조(재검토기한) 농림축산식품
부 장관은 이 고시에 대하여
「훈련·예규 등의 발령 및 관리
에 관한 규정」에 따라 2024년
7월 1일을 기준으로 매 3년이
되는 시점(매 3년째의 6월 30일
까지를 말한다)마다 그 타당성
을 검토하여 개선 등의 조치를
하여야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.
다만, 제2조의 개정규정 중 ‘농지
이양은퇴직접지불제도와 연계하
여 농지연금에 가입하는 경우’의
가입연령 중 ‘5년형(80세)’ 기준은
2025년 1월 1일부터 시행한다.

농림축산식품부고시 제 호

농지연금 기간형 지원방식의 가입연령, 담보농지 기준 및 위험부담금의 산출에 적용되는 요율 고시

제1조(목적) 이 고시는 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행령」 제19조의9 제2항제1호에 따른 일정한 기간 동안 매월 지급받는 방식의 가입연령 기준, 제19조의11제2항에 따른 농지연금 위험부담금 요율 및 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행규칙」 제19조의9제4호에 따른 담보농지의 요건을 정함을 목적으로 한다.

제2조(일정한 기간 동안 매월 지급받는 방식의 가입연령) 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행령(이하 “영”이라 한다)」 제19조의9제2항제1호에 따른 일정한 기간 동안 매월 지급받는 방식(“기간형 지원방식”이라 한다)의 가입연령은 다음과 같다.

기 간	5년형	10년형	15년형	20년형
가입연령	78세 이상	73세 이상	68세 이상	63세 이상

단, 「농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행규정」 제2조제5호 및 제4조에 따라 농지이양은퇴직접지불제도와 연계하여 농지연금에 가입하는 경우의 가입연령은 다음과 같다.

기간	5년형	6년형	7년형	8년형	9년형	10년형
가입 연령	80세	79세	78세	77세	76세	65세 이상 75세 이하

제3조(위험부담금 요율) 영 제19조의11 제2항에 따라 농지연금채권에 적용하는 농지연금 위험부담금 요율은 연 0.5%로 한다.

제4조(담보농지 요건) ① 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제19조의9제4호에 따라 농지연금 담보농지는 신청일을 기준으로 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 「농지법」 제2조제1호에 따른 농지로서 공부상 지목이 전·답·과수원으로 사업대상자가 소유하고 있고 실제 영농에 이용 중인 농지
2. 2020년 1월 1일 이후 신규 취득한 농지의 경우는 사업대상자가 공부상 지목 전·답·과수원으로 2년 이상 보유하고, 사업대상자의 주소지를 담보농지가 소재하는 시·군·구 및 그와 연접한 시·군·구 내에 두거나 주소지와 담보농지까지의 직선거리가 30km 이내의 지역에 위치하고 있는 농지

② 다음 각 호의 농지는 담보로 제공할 수 없다.

1. 불법건축물, 농업용 목적이 아닌 시설이 설치되어 있는 농지
2. 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 농지. 다만, 부부가 공동으로 소유하고 있는 농지는 부부 중 1인의 신청으로 해당 농지 전체를 담보로 제공할 수 있다.
3. 각종 개발지역(구역)으로 지정 및 시행(인가) 고시되어 개발계획이 확정된 지역(구역)의 농지
4. 2018년 1월 1일 이후 경매 또는 공매(경매 또는 공매 후 매매나 증여 등으로 소유권을 이전한 경우를 포함한다)를 원인으로 취득한 농지. 다만, 신청일을 기준으로 담보농지 보유기간이 공부상 지목 전·답·과수원으로 2년 이상이면서 담보농지가 소재하는 시·군·구 및 그와 연접한 시·군·구 또는 담보농지까지 직선거리 30km 내에 신청인이 거주하는 경우 담보로 제공할 수 있다.

5. 가압류, 제한물권 등 소유권 이외의 권리가 설정되어있는 농지. 다만, 다음 각 목의 경우에는 담보로 제공할 수 있다.

가. 규칙 제19조의9제2호의 경우

나. 국가기반시설로 인한 지상권, 지역권 또는 임차권이 설정되어 있는 경우

6. 농작업을 위한 농기계 진출입이 어려운 농지. 다만 농업진흥지역의 전·답·과수원 또는 농업진흥지역 밖의 경지정리된 전·답·과수원은 제외

제5조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제2조의 개정규정 중 ‘농지이양은퇴 직접지불제도와 연계하여 농지연금에 가입하는 경우’의 가입연령 중 ‘5년형(80세)’ 기준은 2025년 1월 1일부터 시행한다.